

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3607/2538

ป.วิ.อ. มาตรา 227

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดทุ่งสง

นาย สนธิ แก้วประสิทธิ์

โจทก์

จำเลย

ไม่มีกฎหมายห้ามมิให้ศาลฟังคำให้การชั้นสอบสวนประกอบการพิจารณาของศาลประจักษ์พยานโจทก์ให้การชั้นสอบสวนสอดคล้องกันเมื่อพิจารณาประกอบคำเบิกความของพยานโจทก์อีกปากแล้วมีเหตุผลให้เชื่อว่าประจักษ์พยานดังกล่าวเห็นเหตุการณ์ดังที่ให้การไว้จริงการที่ประจักษ์พยานนี้มาเบิกความในชั้นศาลเป็นการปாயเบี่ยงเพื่อช่วยเหลือจำเลยให้พ้นผิดคำให้การชั้นสอบสวนเชื่อได้ว่าเป็นความจริงยิ่งกว่าคำเบิกความในชั้นพิจารณา

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,83 และ ให้ริบ ปลอก มีด กับ ค้อน รองเท้าแตะ ของกลาง แก่ เจ้าของ

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 15 ปี ริบ ปลอก มีด ของกลาง และ ให้ ค้อน รองเท้าแตะของกลาง แก่ เจ้าของ

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง รับฟัง ได้ใน เบื้องต้น ว่า ตาม วัน เวลา และ สถานที่เกิดเหตุ ใน ห้อง นาย ชำนาญ อาจไพบริน ผู้ตาย ถูก คนร้าย ใช้ มีดปลายแหลม แหว่ง ที่ บริเวณ กลาง หลัง มี บาดแผล 2 แผล แผล แรก กว้าง 1 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว ลึก 3 นิ้ว แผลที่ สอง กว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 1 นิ้ว ลึก 1 นิ้ว และ แหว่ง ที่ ต้นขา ขวามือ บาดแผล กว้าง 2 นิ้ว ลึก 2 นิ้ว เป็นเหตุ ให้ ผู้ตาย ถึงแก่ความ ตายมี ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลย ว่า พยานโจทก์ รับฟัง ลงโทษ จำเลย ได้ หรือไม่ จำเลย ฎีกา ว่า ศาล จะ ฟัง คำให้การ ชั้นสอบสวน ของนาย ชำนาญ นายสมชวนและนายสุวิทย์ ซึ่ง เป็น พยานบอกเล่า มา รับฟัง ลงโทษ จำเลย ไม่ได้ นั้น เห็นว่า คำให้การ ชั้นสอบสวน ของ ประจักษ์พยานดังกล่าว ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 2 ถึง จ. 4 พยาน ให้การ สอดคล้อง กัน ว่าก่อน เกิดเหตุ ประมาณ 10 นาที จำเลย และ ผู้ตาย ได้ ชวน กัน ออก ไป จากโต๊ะ ที่ ดื่ม สุรา ไป คอย กัน ที่ กอ ไม้ ที่เกิดเหตุ ต่อมา ได้ยิน เสียงผู้ตาย ร้อง และ เห็น จำเลย ถือ มีด วิ่ง ออก มา จาก บริเวณ ที่เกิดเหตุไป ที่ ถนน แล้ว หลบหนี ไป โดย ใน ขณะ เกิดเหตุ นาย ชำนาญ ได้ ตะโกน ต่อว่า จำเลย ด้วย ว่า จำเลย ทำ ผู้ตาย ทำไม ซึ่ง เมื่อ พิจารณา ประกอบ คำเบิกความของ นาง อารีย์ เรืองรัตน์ ที่ เบิกความ ว่า หน้า บ้าน ของ นาง อารีย์ มี หลอด ไฟฟ้า ขนาด 40 แสง เทียน เปิด ให้ แสง สว่าง ไว้ และ คำเบิกความ นาย ชำนาญและนายสมชวน ที่ เบิกความ ว่า แสง ไฟ ส่องสว่าง ไป ถึง กอไม้ ที่เกิด เหตุ แล้ว มีเหตุ ผล ให้ เชื่อ ได้ว่า ประจักษ์พยาน โจทก์ ทุกคนดังกล่าว ได้ เห็น เหตุการณ์ ดัง ที่ ให้การ ไว้ จริง อีก ทั้ง พยาน ทุกคนต่าง ให้การ ใน ชั้นสอบสวน

หลัง เกิดเหตุ เพียง 2 วัน เท่านั้น ยัง ไม่มีเวลา คิด ไตร่ตรอง เพื่อ ช่วยเหลือ หรือ
ปรัปรำ จำเลย รวมทั้ง ไม่มีเหตุจูงใจ หรือ ถูก บังคับ ชูเชิญ แต่อย่างใด และ คำ
ให้การ ของประจักษ์พยาน ทุกคน ดังกล่าว ก็ สอดคล้อง เป็น ไป ตาม ขั้นตอน ยาก
ที่พนักงานสอบสวน จะ เสกสรร บั่น แต่ง ขึ้น มา เอง ตาม ที่ จำเลย ฎีกา ได้ ที่
จำเลย ฎีกา ว่า จำเลย ลงลายมือชื่อ ใน คำให้การ ชั้นสอบสวน โดย ไม่มีข้อความ
พนักงานสอบสวน เป็น ผู้ เรียบเรียง ข้อความ ขึ้น เอง นั้น ในคำให้การ ชั้นสอบสวน
ของ จำเลย ระบุ เหตุ ทะเลาะวิวาท ว่า ผู้ตาย หา เหตุทะเลาะวิวาท กับ จำเลย ก่อน
และ ระบุ ว่า ผู้ตาย เป็น ผู้ ชัก มีด แทง จำเลยก่อน โดย จำเลย ไม่ได้ พก อาวุธ มีด
แต่อย่างใด ถ้า พนักงานสอบสวนเรียบเรียง คำให้การ ของ จำเลย เพื่อ ปรัปรำ
จำเลย ก็ น่า จะ ระบุ ว่าจำเลย เป็น คน แทง ผู้ตาย การ ที่ คำให้การ ระบุ ไว้ เช่น
นั้น น่าเชื่อ ว่าพนักงานสอบสวน บันทึก คำให้การ ตาม ที่ จำเลย ให้การ จริง และ
ไม่มี กฎหมายบท ใด ห้าม มิให้ ศาล รับฟัง คำให้การ ชั้นสอบสวน เป็น ข้อ ประกอบ
การ พิจารณาของ ศาล การ ที่ ประจักษ์พยาน โจทก์ มา เบิกความ ใน ชั้นพิจารณา
ของ ศาลว่า ไม่เห็น จำเลย ถือ มีด วิ่ง ออก มาจาก บริเวณ ที่เกิดเหตุ เป็น การเบิก
ความ บ่ายเบี่ยง ไป อย่าง ชัด ต่อกัน เหตุผล เพื่อ ช่วยเหลือ จำเลย ให้พ้น ผิด คำ
ให้การ ชั้นสอบสวน ของ ประจักษ์พยาน โจทก์ เชื่อ ได้ว่า เป็นความจริง ยิ่งกว่า คำ
เบิกความ ใน ชั้นพิจารณา ของ ศาล เมื่อ รับฟัง ประกอบคำเบิกความ ของ นาง
อารีย์ ที่ เบิกความ เกี่ยวกับ แสง สว่าง ใน ที่ เกิดเหตุ และ ถ้อยคำ ที่ พยาน ได้ยิน
นาย ชำนาญ พุด ใน ขณะ เกิดเหตุ ใน เชิง ต่อกัน จำเลย ว่า ทำไม ทำ อย่าง นั้น
แล้ว เห็นว่า พยานหลักฐาน โจทก์ ประกอบด้วย เหตุผล มั่นคง มี น้ำหนัก รับฟัง
ลงโทษ จำเลย ได้ ศาลอุทธรณ์ ภาค 3พิพากษา ชอบแล้ว ฎีกา ของ จำเลย ฟังไม่ขึ้น
"

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้วินิจฉัยในเรื่องดุลพินิจของศาลในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและเป็นเรื่องของการที่ประจักษ์พยานเบิกความต่อศาลในชั้นพิจารณาของศาลแตกต่างจากที่ตนเคยให้การในชั้นสอบสวนซึ่งสร้างปัญหาในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานให้แก่ผู้พิพากษามากที่สุดเพราะเป็นการยากที่ผู้พิพากษาหรือผู้หนึ่งผู้ใดจะใช้วิจรรณญาณได้อย่างมั่นใจว่าตอนใดพยานพูดความจริงตอนใดพูดเท็จเมื่อคนเรากล่าวถึงเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงเดียวกันแตกต่างกันในแต่ละวาระแสดงว่าเขาต้องพูดเท็จอย่างน้อย1วาระและเมื่อภาระการพิสูจน์ในคดีอาญาถึงขนาดต้องพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัยตามสมควรทำให้น้ำหนักของพยานประเภทนี้มีน้อยลงคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้จึงวางหลักว่าการที่จะฟังว่าเขาพูดจริงเมื่อใดต้องมีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุนให้แน่นแฟ้น 2. กรณีที่พยานมาเบิกความต่อศาลและมีการอ้างถึงคำให้การครั้งก่อนของเขาเช่นที่ได้เคยให้การต่อพนักงานสอบสวนไว้เช่นนี้ไม่มีปัญหาเรื่องพยานบอกเล่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา95(2) เพราะพยานได้มาเบิกความในสิ่งที่ตนรู้เห็นแล้วเพียงแต่พูดไม่ตรงกันเท่านั้นและไม่มีปัญหาเรื่องhearsayตามหลักกฎหมายคอมมอนลอว์เพราะhearsayหมายถึงคำกล่าวของบุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่กำลังเบิกความต่อศาลนั้นดังนั้นเมื่อพยานมาเบิกความต่อศาลพยานย่อมเบิกความถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ตนได้เคยพูดหรือได้ยินมาถ้าเคยพูดไว้

อย่างไรแล้วพูดอีกอย่างก็ไม่น่าเชื่อถือเป็นปัญหาเรื่องการชั่งน้ำหนักคำพยานว่าจะเชื่อคำพูดครั้งก่อนหรือคำพูดครั้งใหม่ซึ่งเป็นปัญหาดุลพินิจในการชั่งน้ำหนักคำพยานเท่านั้นเองผู้เขียนมั่นใจถือเป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนัก 3.ศาลฎีกาในคดีนี้วินิจฉัยลงโทษจำเลยก็เพราะเชื่อถ้อยคำของประจักษ์พยานที่เคยให้การไว้ในชั้นสอบสวนแต่พอมาชั้นศาลเบิกความบ่าเบียงเพื่อช่วยเหลือจำเลยและเพื่อให้น้ำหนักมั่นคงยิ่งขึ้นจึงวินิจฉัยว่าคดีนี้มีพยานอื่นประกอบอีกทำให้มีน้ำหนักมั่นคงพอลงโทษจำเลยได้จนปราศจากข้อสงสัย 4.ข้อที่น่าพิจารณามีว่าถ้าไม่มีพยานหลักฐานอื่นประกอบผลจะเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่นในคดีข่มขืนกระทำชำเราที่มีประจักษ์พยานคือผู้เสียหายคนเดียวชั้นสอบสวนให้การยืนยันว่าจำเลยเป็นคนร้ายพอมาชั้นศาลไม่ยืนยันโดยเบิกความบ่าเบียงช่วยเหลือจำเลยเช่นนี้หากศาลเชื่อว่าประจักษ์พยานเบิกความเพื่อช่วยเหลือจำเลยจะเพียงพอลงโทษจำเลยได้หรือไม่หรือว่าเป็นพยานหลักฐานที่ต้องมีพยานหลักฐานอื่นประกอบเท่าที่ผู้เขียนค้นดูจากคำพิพากษาศาลฎีกาส่วนใหญ่ถ้าประจักษ์พยานไม่ยืนยันว่าจำเลยเป็นคนร้ายในชั้นศาลศาลมักจะพิพากษายกฟ้องมีคดีส่วนน้อยที่ศาลพิพากษาลงโทษหรือจะถือว่าเป็นดุลพินิจในการชั่งน้ำหนักพยานเป็นเรื่องๆไปโดยไม่จำเป็นต้องวางหลักเกณฑ์ไว้ก็ได้ พรเพชร วิชิตชลชัย